32 지방공기업 등에 대한 감면 연장 및 재설계(법 §85의2)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 지방공사 등의 목적사업용 부동산에 대한 감면	□ 감면 연장
○ 지방공사 - 취득세·재산세 50%	○ (현행과 같음)
○ 지방공단 - 취득세·재산세 면제	○ (현행과 같음)
○ 지방출자·출연기관 - 취득세·재산세 50% ※ **(실제 감면율)** 감면율 × 지자체 투자비율	○ (현행과 같음)
○ (일몰기한) 2025.12.31.	○ (일몰기한) 2028.12.31.
□ (신설)	□ 사후관리 규정 신설 ○ 취득일부터 1년 경과시(**건축물 신축시 해당 토지는 2년**)까지 직접 사용하지 않는 경우 ○ 직접 사용일부터 2년 미만에 매각·증여 또는 타 용도 사용

❑ 개정내용

○ 교육·문화 진흥 등 주민복리 증진 지원 및 지역개발을 통한 지역 경제 활성화 지원을 위하여 감면 연장

○ 기존 일반적 추징규정 외 추징규정을 신설하여 사후관리 합리화

- 취득일부터 1년 경과시(신축시 해당 토지는 2년*)까지 직접 사용하지 않는 경우

  * 신축의 경우에 한하여 비교적 공사소요기간이 장기간인 점 등 고려하여 유예기간을 2년으로 규정

- 직접 사용일부터 2년 미만에 매각·증여 또는 타 용도 사용시 추징

❑ 적용요령

○ ’26. 1. 1.부터 시행

○ 제85조의2 제4항의 개정규정은 이 법 시행 이후 지방세를 감면받는 경우부터 적용(부칙§4)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제85조의2(지방공기업 등에 대한 감면) ① 「지방공기업법」 제49조에 따라 설립된 지방공사(이하 이 조에서 “지방공사”라 한다)에 대해서는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2025년 12월 31일(제4호의 경우에는 2027년 12월 31일)까지 지방세를 감면한다. 1. ~ 5. (생 략) ② 「지방공기업법」 제76조에 따라 설립된 지방공단(이하 이 조에서 “지방공단”이라 한다)에 대해서	제85조의2(지방공기업 등에 대한 감면) ① ----------2028년 12월 31일----------. 1. ~ 5. (현행과 같음) ② ----------

개정 전	개정 후
는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2025년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 1. ~ 3. (생 략) ③ 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따라 지정·고시된 출자·출연기관(이하 이 항에서 “지방출자·출연기관”이라 한다)에 대해서는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2025년 12월 31일까지 지방세를 경감한다. 1.·2. (생 략) <신 설>	----------2028년 12월 31일----------. 1. ~ 3. (현행과 같음) ③ ----------2028년 12월 31일----------. 1.·2. (현행과 같음) ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 취득세를 감면받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 해당 부분에 대해서는 감면된 취득세를 추징한다. 1. 정당한 사유 없이 그 취득일부터 1년(「건축법」에 따라 건축물을 신축하는 경우 해당 토지에 대해서는 2년)이 경과할 때까지 해당 용도로 직접 사용하지 아니하는 경우 2. 해당 용도로 직접 사용한 기간이 2년 미만인 상태에서 매각

개정 전	개정 후
	·증여하거나 다른 용도로 사용하는 경우

■ 법률 부칙

제4조(감면 지방세 추징에 관한 적용례) 제22조제2항제4호·제5호 및 제85조의2제4항의 개정규정은 이 법 시행 이후 지방세를 감면받는 경우부터 적용한다